

1504244-48.2020.8.26.0372

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... até ali, momento em que foi anunciado o roubo por um indivíduo de cor branca, na posse de uma arma de fogo, tendo Anderson participado do roubo, sendo Anderson o responsável por amarrá-lo e também por cortar o cabelo de Regina. Os roubadores ameaçaram a todos de morte, apontando Regina como a pessoa que tinha o dinheiro. Subtraíram valores, cartões, máquinas de cartão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Monte Mor-SP - cep 13190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504244-48.2020.8.26.0372 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504244-48.2020.8.26.0372

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

Desconhecido 1 e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Imbrunito Flores

Vistos.

ANDERSON MATIAS GUEDES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso, por cinco vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do concurso formal impróprio, previsto no artigo 70, caput, in fine, também do Código Penal. Segundo consta a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 14h00, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua João Soares da Silva, nº 205, Jardim Nova Alvorada, nesta cidade e comarca de Monte Mor, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Regina Maciela de Souza Silva, Ronei de Lima Miranda, Rafael Bueno de Souza Silva e Maria Marciana de Souza Silva,

subtraiu, para todos, 150 (cento e cinquenta) unidades de produtos de beleza, avaliados em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), 300 (trezentas) unidades de roupas de bebê, pertencentes ao estabelecimento comercial, um celular, marca Motorola, modelo MOTO G e R\$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, pertencentes a Ronei de Lima Miranda; um celular, marca Motorola, modelo One Vision, R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e cartões bancários de Rafael Bueno de Souza Silva; R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais em espécie e R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em produtos de esmalteria, pertencentes a Maria Marciana de Souza Silva; além de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie e o veículo HONDA/HRV, placas FRC-9345, Hortolândia/SP, ano 2016, cor vermelha, pertencentes a Regina Maciela de Souza Silva.

A denúncia foi ofertada às págs. 106/110, com recebimento em decisão de págs. 111/112, datada de 26 de outubro de 2021.

Citação às págs. 120, com apresentação de defesa prévia por defensor constituído (págs. 125/129), com pedido de reconhecimento de nulidade do reconhecimento realizado em solo policial.

Por decisão, de págs. 134/136, foi afastada a preliminar arguida e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento virtual para esta data, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado. Houve debates.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (106/110).

Por sua vez, em alegações finais a defesa do réu pugnou pela nulidade dos reconhecimentos pelas vítimas, requerendo a realização de outro reconhecimento pessoal e também a absolvição do réu pela insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (págs. 170/174).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, anoto que a preliminar da alegada nulidade no reconhecimento realizado em solo policial já foi devidamente afastada às fls. 134/136, tratando-se de matéria já superada, mantida aquela decisão.

No mérito, o pedido penal condenatório deve ser julgado parcialmente procedente, com o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo.

A materialidade delitiva ficou bem delimitada pelos boletins de ocorrência de págs. 09/18, auto de exibição e apreensão de págs. 19, auto de reconhecimento fotográfico de págs. 21 e relatório de investigação de págs. 48/51.

A autoria é certa na pessoa do acusado.

Vejamos:

A vítima Ronei de Lima Miranda, narrou que era namorado de Regina e que foi ao local dos fatos para sair com ela, contudo foi atendido no salão pela pessoa de Anderson, ora réu, que tomou o celular e o quebrou no solo, colocando Ronei junto com as demais vítimas do salão. Um outro indivíduo que estava com uma mulher, recolhia objetos que interessavam e viu Anderson cortar o cabelo de Regina. Disse que eram quatro os assaltantes, três homens e uma mulher. Reconheceu o réu como um dos meliantes. Em Juízo, disse que os roubadores eram dois homens e uma mulher, estando um deles armado, e parece que teve o envolvimento de um terceiro, mas que ele não viu. Foi levado seu dinheiro e seu celular foi quebrado. Reconheceu o réu como um dos assaltantes.

A vítima Rafael Bueno de Souza Silva narrou que na data dos fatos trabalhava como cabeleireiro no salão da família e que a pessoa de Vanessa e outros dois homens ali chegaram, sendo que a mulher seguiu para o salão da irmã Regina e os homens permaneceram no seu salão. Disse que a pessoa de Anderson insistiu para ser atendido mesmo sem agendamento e que, antes de ter seu cabelo cortado, foi até o salão feminino e insistiu para que Maria Marciana cortasse o cabelo de sua esposa, que estava sentada no local. Fez o corte de Anderson e percebeu que ele estava

bastante nervoso, tremendo, razão pela qual mandou mensagem para sua irmã Regina e pediu que ela fosse até ali, momento em que foi anunciado o roubo por um indivíduo de cor branca, na posse de uma arma de fogo, tendo Anderson participado do roubo, sendo Anderson o responsável por amarrá-lo e também por cortar o cabelo de Regina. Os roubadores ameaçaram a todos de morte, apontando Regina como a pessoa que tinha o dinheiro. Subtraíram valores, cartões, máquinas de cartão, celulares e um carro, tendo cortado o cabelo de Regina. Reconheceu o réu por fotos como um dos assaltantes. Em Juízo, confirmou sua versão, esclarecendo que eram mesmo três assaltantes, dois homens e uma mulher. Disse que levaram máquinas de trabalho, celular, dinheiro dele e do caixa e produtos de beleza. Confirmou que um dos assaltantes iniciou o roubo depois de ouvir o nome de Regina, mandando que ela entrasse de volta para o salão. Disse que foi o réu quem cortou o cabelo de Regina, contudo não o reconheceu como um dos assaltantes, em que pese tenha apontado a foto de págs. 50 como a do assaltante.

A vítima Regina Maciela de Souza Silva, em solo policial, narrou que estava em seu salão de cabeleireiro quando chegou a pessoa de Vanessa, que havia marcado um horário, acompanhada de dois homens que seriam atendidos no salão ao lado, do seu irmão, feito o serviço em Vanessa, esta disse que queria fazer outras coisas, com sobancelhas, contudo Regina disse que não tinha mais horário e que iria fechar. Vanessa, contudo, recusou-se a ir embora. O fato gerou estranheza em Regina, desconfiando da atitude da cliente, que não era da região. Em dado momento, seu irmão chamou Regina pelo nome e um dos rapazes que estavam com Vanessa anunciou o assalto, dizendo: 'Você que é a Regina? É você que eu quero, você que é a mulher do dinheiro, seu amigo já me passou a fita, eu sei que você tem duzentos mil em sua casa'. O outro homem também anunciou o assalto e mandou que todos se calassem ou morreriam. Seu irmão foi amarrado com fios das máquinas de cartão e todos foram levados aos fundos, permanecendo ali enquanto os roubadores subtraíam dinheiro, objetos e produtos de beleza. Eram proferidas ameaças a todo o tempo com uma arma de fogo e Regina desmaiou; depois teve seus cabelos cortados enquanto um deles dizia assim: "É você que gosta de cortar cabelos dos outros, mas ela lá também tem família!". Os homens e Vanessa foram embora com os bens subtraídos e também na posse de celulares e do carro da vítima. Reconheceu o réu como um dos assaltantes quando confrontada com fotos de indivíduos com antecedentes criminais, afirmando que ele estava com uma arma de fogo. Reconheceu, ainda, seu carro encontrado, com placas FRC9345. Em Juízo, confirmou que atendeu a pessoa que se identificou como Vanessa, mas que estranhou o fato de ela não querer ir embora, nem fazer menção de pagar, alegando que estava esperando os homens que cortavam o cabelo com Rafael. Quando se preparava para ir embora, um dos homens a pegou pelo braço enquanto perguntava se ela era Regina, já anunciando o assalto. Amarraram-a junto de seu irmão e alegavam que ela tinha 200 mil reais, mostrando fotos dela em seus celulares. Disse que confrontou os bandidos o tempo todo e que, já cansada, desmaiou, momento em que teve o cabelo cortado pelos agentes. Disse que levaram utensílios do salão e produtos, bem como pertences pessoais, além de seu carro, no qual atearam fogo. Confirmou que a mulher que procurou atendimento no dia dos fatos se apresentou com dois nomes em momentos distintos, em que pese não se lembre deles. Informou que depois dos fatos passou a receber mensagens com ameaças de morte no celular do salão. Reconheceu o réu como o roubador.

A vítima Maria Marciana de Souza Silva, narrou em solo policial que trabalhava como manicure no salão de beleza local dos fatos quando ali chegaram dois homens e uma mulher, que seguiram, respectivamente, os salões masculino e feminino. Marcou um procedimento para Vanessa em sua agenda e depois foi para os fundos atender outra cliente quando ouviu um grito de Regina e também gritos dos homens, mandando que todos deitassem no chão. Um dos roubadores alegou ter informação de que na casa de Regina havia a quantia de 200 mil dentro da casa. Colocaram a família e os clientes trancados dentro de uma sala nos fundos do salão, enquanto a mulher identificada como Vanessa e mais um indivíduo subtraíam objetos, celulares e dinheiro das vítimas, ao passo que o terceiro indivíduo ficou de vigia, ameaçando a todos com

uma arma, dizendo pra que ficassem quietos. Regina desmaiou e um dos homens cortou seus cabelos, dizendo: "É você que gosta de cortar os cabelos dos outros, mas ela lá também tem família!". Os três indivíduos foram embora juntos levando também o carro de Regina que estava na garagem, avisando que se chamassem a polícia, eles voltariam e matariam a todos. Reconheceu o réu como o assaltante e em Juízo, reconheceu o réu como agente roubador.

O Guarda Municipal, Gumerindo Rodrigues Novaes, narrou que atendeu a uma ocorrência de veículo abandonado, tratando-se de um carro placas FRC9345, parcialmente incendiado, contudo não conseguiu contato com a proprietária e o guinchou. Em Juízo, confirmou sua versão.

O Policial Civil, Elicarlos da Silva Durães, narrou que após o registro da ocorrência realizou diligências e, verificando a placa de um carro suspeito, chegou a fotos de indivíduos que moravam na região da grande São Paulo, tendo a vítima reconhecido a foto do réu como de um dos assaltantes.

Foi o que relataram as testemunhas.

O réu, ANSERSON MATIAS GUEDES, em Juízo, negou a autoria do crime, disse também que nunca teve o carro suspeito em seu nome, bem como que nunca esteve em Monte Mor e que não conhecia as vítimas.

Como se vê, há provas fartas no sentido de que o acusado cometeu o aludido crime de roubo majorado. O réu, na companhia de um homem e de uma mulher não identificados, um deles armado, rendeu as quatro vítimas, sendo que todas tiveram algum tipo de pertence subtraído (dinheiro, celular, etc.). Produtos do salão de beleza e também um carro foram levados.

As vítimas corroboraram seus depoimentos nesta data, pormenorizando a ação do réu que foi aquele que cortou o cabelo da vítima Regina e que ora empunhava a arma, ora passava o ao colega, agindo com violência. Câmera da casa vizinha ao salão local dos fatos captou imagens do veículo Ônix, que estava com comunicação de venda para Valéria Cristina Ferreira, com endereço idêntico ao do réu.

Os policiais levantaram fotos dos moradores e as vítimas reconheceram o réu como o assaltante, o que corroboraram nesta data. Rafael, em que pese não tenha reconhecido o réu, apontou a foto de págs. 50 como a do assaltante, que claramente pertence ao réu.

Não há dúvida, assim, quanto à autoria delitiva na pessoa do increpado.

É o caso, contudo, de se afastar a majorante de uso de arma de fogo. Isso porque não houve apreensão de qualquer artefato e as vítimas, leigas, não são capazes de indicar com certeza ter se tratado de uma arma verdadeira ou um simulacro, sendo que a dúvida deve sempre beneficiar o réu.

É o caso, também, de se considerar o concurso formal de crimes, uma vez que, em que pese no mesmo contexto fático, todas as vítimas tiveram pertences subtraídos, totalizando cinco crimes, quatro pessoas e o salão de beleza.

Passo, neste momento, à dosimetria da pena.

Da análise das folhas de antecedentes juntas aos autos aos autos, é possível verificar que o denunciado é portador de maus antecedentes e é reincidente específico, fato este último que será devidamente sopesado na segunda fase da dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal, partindo de: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, atingindo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, no piso.

Na terceira etapa, presente as causas de aumento de pena descritas no § 2º, inciso II (1/3), e o concurso formal de crimes (metade em razão do número de vítimas), motivos pelos quais majoro a pena em 5/6, totalizando 09 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, além de 22 dias-multa, no piso.

À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena aplicada definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, considerando o montante da pena aplicada e o fato do delito ter sido praticado com violência e em concurso de agentes, fato que gera inquietação social. Não poderá recorrer em liberdade, uma vez que evidenciada a necessidade da custódia cautelar, vez que reincidente o agente, estando preso pela prática de homicídio, o que revela sua periculosidade. Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos objetivos do artigo 44 do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de condenar o réu ANDERSON MATIAS GUEDES SANTOS como incurso, por cinco vezes, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do concurso formal impróprio, previsto no artigo 70, caput, in fine, também do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa, cada um no mínimo, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão. Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei 1.060/1965, se o caso. Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados oficie-se aos Institutos de Identificação e Estatísticas ou repartições congêneres para os fins de estatística judiciária criminal, a teor do artigo 809 do Código de Processo Penal, bem assim ao Cartório Eleitoral local para fins do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Cumram-se as demais formalidades.
Publique-se. Intime-se. Comunique-se

Monte Mor, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA